

1500059-27.2019.8.26.0622

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Heloisa Assunção Pereira Pandini

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Heloisa Assunção Pereira Pandino

Vistos.

Em obediência ao decidido pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 220.106 (fls. 807/810), refaço a dosimetria do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

3ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, ., Vila Ophélia - CEP 18400-818, Fone: (15) 2153-1806, Itapeva-SP - E-mail: itapeva3@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

1500059-27.2019.8.26.0622

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Heloisa Assunção Pereira Pandino

Vistos.

Em obediência ao decidido pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 220.106 (fls. 807/810), refaço a dosimetria do réu JOELBER FERREIRAS GOMES, a partir da segunda fase, retirando-se a agravante da

reincidência na segunda fase.

Assim, altera-se a sentença de fls. 509/519, para o fim de constar a seguinte redação:

Em relação ao réu Joelber Ferreira Gomes

Na primeira fase da dosimetria, com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, qual seja a quantidade de droga apreendida, tendo em vista que trata-se de considerável quantidade de droga, 8,387 quilogramas de maconha. A pena inicial também deve ser majorada em virtude do reconhecimento de maior culpabilidade na conduta do réu, pois este foi abordado no momento em que transportava a droga de um Município para o outro. Se o tipo penal visa acautelar a saúde pública, é certo que o transporte de um Município a outro de entorpecentes revela uma ofensa maior ao bem jurídico tutelado, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta. Sendo assim, exaspero a pena base em 1/6 e fixo-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição passíveis de incidência.

Segundo entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, a natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena (AgRg no HC n. 739.837/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022).

Contudo, não obstante a condenação por tráfico de drogas do processo 0001201-95.2015.8.26.0262 (certidão fls. 814/815) não possa ser utilizada como agravante da reincidência, é suficiente para demonstrar que o réu se dedica a atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

E, segundo o Superior Tribunal de Justiça, os maus antecedentes constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 AgRg no HC n. 733.090/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022).

Verifica-se pela certidão de objeto e pé do processo 0001201-95.2015.8.26.0262 (fls. 814/815) que o fato julgado na respectiva sentença (condenação do réu Joelber por tráfico de drogas) ocorreu no dia 01/12/2015 - antes, portanto, da prática do crime ora em análise - e transitou em julgado para a defesa no dia 29 de outubro de 2019 - anteriormente à sentença proferida neste feito, que data de 17 de novembro de 2020.

Em tese, referida condenação poderia ser considerada como maus antecedentes, eis que a condenação se refere a fato anterior ao ora julgado, porém com condenação posterior. Entretanto, não irei considerar tal circunstância na primeira fase, pois a determinação do Supremo limitou-se à ordem de que este Juízo refizesse a dosimetria a partir da segunda fase, de modo que reanalisar a primeira fase com referida circunstância seria reformatio in pejus.

Contudo, como dito, referida circunstância pode ser considerada neste fase, a fim de afastar a aplicação do redutor.

Desse modo, fixo a pena final em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade, em virtude das circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do acusado.

Em virtude da quantidade de pena aplicada e das circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do acusado, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o réu JOELBER FERREIRA GOMES a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, bem como o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo, em virtude da prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal.

Considerando a REABERTURA DO PRAZO RECURSAL, expeça-se contramandado em relação ao réu JOELBER, já que até o momento não houve informação acerca do cumprimento do mandado de prisão de fls. 786/787.

Ainda, tendo em vista que o réu JOELBER respondeu a este processo solto, em virtude da concessão de alvará de soltura via habeas corpus (fls. 368/377 e 387/389), defiro o apelo em liberdade.

Custas pelos acusados, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifiquem-se os acusados para pagamento das penas de multa; e (v) cumpra-se o artigo 72 da Lei nº. 11.343/06.

Quanto à fundamentação da sentença condenatória, permanece a sentença de fls. 509/519 tal como lançada, com as modificações ora realizadas.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Itapeva, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA